EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O **CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB,** serviço público independente, dotado de personalidade jurídica e forma federativa, nos termos da Lei 8.906/1994, inscrito no CNPJ sob o nº 33.205.451/0001-14, representado neste ato por seu Presidente, por intermédio de seus advogados infra-assinados, com instrumento procuratório anexo e endereço para comunicações no SAUS, Quadra 5, Lote 1, Bloco M, Brasília/DF, CEP 70.070-939, e endereço eletrônico pc@oab.org.br, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, amparado nos arts. 102, inciso I, alínea "a", e 103, inciso VII, da Constituição Federal, bem como no art. 2º, inciso VII, da Lei nº 9.868/99, ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
C/C PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face dos valores constantes do Anexo I (Tabela de Custas Processuais) e do Anexo II (Tabela de Taxa Judiciária) da Lei do Estado de Sergipe nº 8.943, de 29 de dezembro de 2021, em sua expressão monetária vigente após a Resolução TJSE nº 5, de 18 de março de 2026, bem como, por conexão normativa, do art. 1º, caput, §§ 3º e 21, e do art. 13 da referida Lei, exclusivamente na medida em que esses dispositivos remetem, incorporam ou conferem aplicação aos valores previstos nos anexos, pelos fundamentos a seguir expostos.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

I – DOS LIMITES DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto o controle de constitucionalidade dos valores constantes do Anexo I (Tabela de Custas Processuais) e do Anexo II (Tabela de Taxa Judiciária) da Lei do Estado de Sergipe nº 8.943, de 29 de dezembro de 2021, em sua expressão monetária vigente após a Resolução TJSE nº 5, de 18 de março de 2026.

> Art. 1º Os valores das custas judiciais devidas pela utilização dos serviços públicos judiciários da Justiça Estadual de Sergipe são os previstos na Tabela de Custas Processuais constante no Anexo I desta Lei.
> [...]
> § 3º As custas processuais discriminadas nos itens I a VIII da Tabela de Custas Processuais devem ser recolhidas antecipadamente quando da distribuição do feito, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça e isenções legais.
> [...]
> § 21. Nas causas que não possuam conteúdo econômico imediatamente aferível, as custas iniciais devem levar em conta o valor mínimo descrito na alínea "a" do item II do Anexo I desta Lei, devendo a parte complementar, quando intimada, assim que o valor for determinado pelo juízo por ocasião da liquidação.
> [...]
> Art. 13. A Tabela de Taxa Judiciária prevista no “caput” do art. 4º da Lei nº 3.657, de 24 de outubro de 1995, com a redação dada por força do artigo anterior, é a constante no Anexo II desta Lei.

ANEXO I — TABELA DE CUSTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
DISTRIBUIÇÃO		
I	Distribuição de qualquer espécie.	R$ 21,86
CUSTAS PROCESSUAIS		
II	Custas processuais para todas e quaisquer ações cíveis, conforme as seguintes faixas de valores da causa:	
II, a	até R$ 1.500,00	R$ 189,35
II, b	de R$ 1.500,01 a R$ 3.000,00	R$ 247,76
II, c	de R$ 3.000,01 a R$ 6.000,00	R$ 298,77
II, d	de R$ 6.000,01 a R$ 10.000,00	R$ 357,06

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
II, e	de R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00	R$ 408,07
II, f	de R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00	R$ 473,66
II, g	de R$ 20.000,01 a R$ 25.000,00	R$ 517,38
II, h	de R$ 25.000,01 a R$ 30.000,00	R$ 582,96
II, i	de R$ 30.000,01 a R$ 35.000,00	R$ 633,98
II, j	de R$ 35.000,01 a R$ 40.000,00	R$ 692,27
II, l	de R$ 40.000,01 a R$ 45.000,00	R$ 765,14
II, m	de R$ 45.000,01 a R$ 50.000,00	R$ 816,15
II, n	de R$ 50.000,01 a R$ 60.000,00	R$ 1.114,92
II, o	de R$ 60.000,01 a R$ 70.000,00	R$ 1.297,10
II, p	de R$ 70.000,01 a R$ 80.000,00	R$ 1.479,28
II, q	de R$ 80.000,01 a R$ 90.000,00	R$ 1.668,74
II, r	de R$ 90.000,01 a R$ 100.000,00	R$ 1.850,91
II, s	de R$ 100.000,01 a R$ 200.000,00	R$ 2.040,38
II, t	de R$ 200.000,01 a R$ 300.000,00	R$ 2.404,74
II, u	de R$ 300.000,01 a R$ 550.000,00	R$ 2.776,38
II, v	de R$ 550.000,01 a R$ 750.000,00	R$ 3.275,38
II, x	de R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00	R$ 3.864,88
II, z	Acima de R$ 1.000.000,01	R$ 4.560,55
III	Nos procedimentos de homologação de acordo extrajudicial iniciados no Cejusc.	50% das custas processuais definidas no Item II do Anexo I desta Lei, conforme as faixas de valores da causa.
IV	Nos processos criminais em geral.	R$ 204,04
V	Nas reconvenções, assistências, oposições e ações intentadas na segunda instância deve incidir os valores das custas processuais constantes dos itens II e III deste Anexo.	
VI	Nos procedimentos de jurisdição voluntária, nas execuções de título extrajudicial e fiscal, nos embargos à execução de título extrajudicial e fiscal, nos embargos de terceiros e nos requerimentos de busca e apreensão formulados com base no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, deve incidir os valores das custas processuais constantes do item II deste Anexo, com redução de 15% (quinze por cento).	

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
VII	Nos processos de acidentes do trabalho, as custas devem obedecer ao disposto no item II deste Anexo, observando-se a isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.	
VIII	Exceções e incidentes processuais instaurados em autos apartados.	R$ 145,75
IX	Cartas de Ordem, Precatórias e Rogatórias a serem cumpridas no Estado.	R$ 91,16
X	Na hipótese de litisconsórcio ativo voluntário, além dos valores previstos no "caput" deste artigo, será cobrado valor, para cada grupo de dez autores, ou fração, que exceder a primeira dezena.	R$ 50,00
XI	Nos casos de admissão de litisconsorte ativo voluntário ulterior e de assistente, cada qual deverá recolher o mesmo valor pago, até aquele momento, pelo autor da ação.	
XII	Representação ou Arguição de Constitucionalidade - Ação de Constitucionalidade - Uniformização de Jurisprudência - Suspensão de Liminar - Suspensão de Execução de Sentença proferida em Mandado de Segurança - Mandado de Injunção.	R$ 313,24
ATOS PROCESSUAIS		
XIII	Diligências a cargo de Oficial de Justiça / Executor de Mandados ou outra forma de notificação inclusive por aplicativo de mensagens:	
XIII, a	Citação, notificação ou intimação a serem cumpridas no âmbito da Central de Mandados do Juízo da expedição	R$ 29,15
XIII, a.1	Por pessoa que exceder	R$ 5,84
XIII, b	Citação, notificação ou intimação a serem cumpridas por Central de Mandados diversa do juízo da expedição	R$ 58,29
XIII, c	Citação, notificação ou intimação a serem cumpridas por aplicativo de mensagens	R$ 10,00
XIII, d	Penhora, Avaliação, Busca e Apreensão, Arrombamento, Demolição, Remoção de Bens, Sequestro, Arresto, Despejo, Imissão de Posse ou Reintegração de Posse	R$ 87,45
XIV	Realização de hasta ou leilão por servidor do Judiciário:	
XIV, a	arrematação de bem até R$ 50.000,00	R$ 14,58
XIV, b	acima de R$ 50.000,00	R$ 29,15
XV	Certidões em geral, por página, salvo as exaradas nos autos do processo judicial e as isentas nos termos da Constituição Federal, art. 5º, XXXV (Certidões sobre antecedentes criminais ou folhas corridas).	R$ 14,58
XVI	Expedição e Publicação de editais.	R$ 97,15
XVII	Digitalização de processos ou documentos, por solicitação da parte ou seu advogado.	R$ 1,13 por folha

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
XVIII	Despesas postais para fins de intimação, citação, notificação, envio de ofício, carta precatória e rogatória, porte de remessa e/ou retorno, em processos judiciais, salvo nos casos de expedição via Malote Digital ou via Web Service de Integração.	
XVIII, A	AR / AR Digital	
XVIII, A, a	até 04 folhas	R$ 13,51
XVIII, A, b	de 5 a 10 folhas	R$ 14,30
XVIII, A, c	de 11 a 20 folhas	R$ 15,44
XVIII, A, d	de 21 a 30 folhas	R$ 16,35
XVIII, A, e	de 31 a 40 folhas	R$ 17,21
XVIII, A, f	de 41 a 50 folhas	R$ 18,21
XVIII, A, g	de 51 a 60 folhas	R$ 19,08
XVIII, A, h	de 61 a 70 folhas	R$ 20,00
XVIII, A, i	de 71 a 80 folhas	R$ 20,86
XVIII, A, j	de 81 a 90 folhas	R$ 21,77
XVIII, A, l	de 91 a 100 folhas	R$ 22,67
XVIII, A, m	acima de 100 folhas	R$ 45,58
XVIII, B	Remessa Local	
XVIII, B, a	até 04 folhas	R$ 7,99
XVIII, B, b	de 5 a 10 folhas	R$ 8,27
XVIII, B, c	de 11 a 20 folhas	R$ 8,88
XVIII, B, d	de 21 a 30 folhas	R$ 9,02
XVIII, B, e	de 31 a 40 folhas	R$ 9,03
XVIII, B, f	de 41 a 50 folhas	R$ 9,45
XVIII, B, g	de 51 a 60 folhas	R$ 10,13
XVIII, B, h	de 61 a 70 folhas	R$ 10,44
XVIII, B, i	de 71 a 80 folhas	R$ 11,48
XVIII, B, j	de 81 a 90 folhas	R$ 12,39
XVIII, B, l	de 91 a 100 folhas	R$ 13,26
XVIII, B, m	acima de 100 folhas	R$ 28,49

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
XIX	Obtenção de informações da Secretaria da Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, das instituições bancárias e do cadastro de registro de veículos, via, respectivamente, Infojud, Siel, Bacenjud e Renajud ou análogas, por cada consulta.	R$ 15,80
XX	Inscrição em cadastros de restrição ao crédito.	R$ 31,59
XXI	Expedição de carta de sentença, auto de arrematação, carta de adjudicação, auto de adjudicação, remissão, formal de partilha, mandados de averbação de registro civil de pessoas e coisas.	R$ 121,46
XXII	Despesas com desarquivamento de processos físicos.	R$ 24,29
XXIII	Expedição de novo alvará quando vencido o prazo do primeiro.	R$ 60,73
XXIV	Preparo em quaisquer recursos cíveis ou criminais, inclusive recursos adesivos, excetuando-se as isenções previstas em lei e sem prejuízo da Taxa de Distribuição, conforme valor da causa ou condenação abaixo relacionado:	
XXIV, a	até R$ 1.500,00	R$ 133,60
XXIV, b	de R$ 1.501,00 a R$ 3.000,00	R$ 145,75
XXIV, c	de R$ 3.001,00 a R$ 10.000,00	R$ 170,03
XXIV, d	de R$ 10.001,00 a R$ 25.000,00	R$ 194,33
XXIV, e	de R$ 25.001,00 a R$ 50.000,00	R$ 218,61
XXIV, f	de R$ 50.001,00 a R$ 90.000,00	R$ 242,90
XXIV, g	de R$ 90.001,00 a R$ 200.000,00	R$ 303,63
XXIV, h	de R$ 200.001,00 a R$ 500.000,00	R$ 364,36
XXIV, i	acima de R$ 500.001,00	R$ 607,26
XXV	Preparo nos recursos inominados, ao qual também devem ser acrescidas todas as despesas processuais dispensadas nos Juizados Especiais, excetuando-se as isenções previstas em lei e sem prejuízo da Taxa de Distribuição.	R$ 182,17
XXVI	Processos administrativos de devolução de custas judiciais recolhidas ao Poder Judiciário, excetuando-se as situações em que for verificada ausência de culpa de quem as recolheu.	5% sobre o valor solicitado, limitado a R$ 284,89.

ANEXO II — TABELA DE TAXA JUDICIÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
I	1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da causa em todas as ações de natureza cível no 1º e 2º graus de jurisdição, na reconvenção, assistência e oposição.	

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
II	Nas cartas de ordem, rogatórias, precatórias e nos requerimentos de busca e apreensão formulados com base no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969.	R$ 51,28
III	Exceções e incidentes processuais instaurados em autos apartados.	R$ 51,28
IV	Processos criminais em geral.	R$ 36,43

A Lei estadual nº 8.943/2021 – que revogou as Leis nº 8.085/2015 e nº 8.345/2017 e consolidou o Regimento de Custas do Poder Judiciário sergipano – veiculou, por meio dos Anexos I e II, o atual regime econômico das custas processuais e da taxa judiciária. A presente ação dirige-se exclusivamente aos valores fixados nesses anexos, em sua expressão monetária vigente, cuja desproporção se evidencia quando comparados aos patamares previstos nas legislações revogadas.

Em primeiro lugar, a elevação abrupta dos pisos e, sobretudo, dos tetos das custas judiciais e da taxa judiciária previstas nos Anexos I e II faz com que as duas exações, consideradas conjuntamente, operem como barreira econômica ao ingresso, à permanência e ao exaurimento da tutela jurisdicional, em afronta ao acesso à justiça e à inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição da República), bem como ao devido processo legal em sua dimensão material (art. 5º, LIV).

Em segundo lugar, a magnitude das majorações revela violação à proporcionalidade, extraída do devido processo legal substancial (art. 5º, LIV), em suas dimensões de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Os valores impugnados extrapolam os limites da modicidade tributária e não encontram justificativa técnica, atuarial ou orçamentária capaz de demonstrar a necessidade de elevação tão acentuada em relação ao regime anterior, conduzindo, ainda, à violação da vedação ao confisco (art. 150, IV) e da capacidade contributiva (art. 145, § 1º).

Não se sustenta, por outro lado, a inconstitucionalidade abstrata da exigência de recolhimento antecipado prevista no art. 1º, § 3º, do mecanismo de complementação disciplinado no art. 1º, § 21, ou da regra de instituição da tabela prevista no art. 13. Esses

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

dispositivos integram formalmente o objeto apenas porque remetem aos Anexos I e II e conferem aplicação aos valores questionados. O vício alegado reside nos patamares pecuniários fixados, e não no texto normativo que disciplina a forma ou o momento de recolhimento.

Diante do cotejo entre o regime atual e as legislações revogadas, resta evidenciado que os valores constantes dos Anexos I e II violam, de maneira concatenada, os princípios do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

Desse modo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como legitimado universal para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, no exercício de sua competência legal de defensor da cidadania e da Constituição Federal, em decorrência do art. 44, inciso I, da Lei nº 8.906/1994, propõe a presente ação visando à declaração de inconstitucionalidade dos valores constantes dos Anexos I e II e, por consequência, ao afastamento de sua aplicação pelos dispositivos legais de remissão, sem pretensão de invalidar autonomamente o conteúdo textual desses dispositivos.

II – DA NECESSÁRIA ANÁLISE INTEGRAL DOS ANEXOS I E II E DA COMPARAÇÃO COM O REGIME REVOGADO

O objeto central da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade são os valores constantes dos Anexos I e II da Lei estadual nº 8.943/2021. A referência formal ao art. 1º, caput, §§ 3º e 21, e ao art. 13 possui caráter estritamente instrumental, pois esses dispositivos incorporam, remetem ou conferem exigibilidade às tabelas, sem que se lhes atribua vício autônomo. São os Anexos I e II que fixam o conteúdo econômico das custas processuais e da taxa judiciária cuja desproporção é submetida ao controle desta Suprema Corte. Com efeito, a aferição da constitucionalidade dos valores de custas e taxa judiciária pressupõe a comparação com o modelo que os antecedeu, à luz do parâmetro firmado por essa Suprema Corte de que a elevação de exações vinculadas ao valor da causa somente se legitima quando preservada razoável correlação com o custo da atividade estatal e observada a modicidade tributária.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

Daí a imprescindibilidade de confrontar as Leis nº 8.085/2015 e nº 8.345/2017 – expressamente revogadas pela Lei nº 8.943/2021 – com os valores atualmente previstos nos Anexos I e II, tarefa a que se procede, de forma sistematizada, no mérito desta ação. Anote-se, ademais, que o Estado de Sergipe instituiu regime de dupla incidência, exigindo, concomitantemente, custas judiciais previstas no Anexo I e taxa judiciária de 1,5% sobre o valor da causa prevista no Anexo II. Embora essa Corte admita a coexistência das duas exações (ADI 5661), fá-lo apenas na condição de que o valor total suportado pelas partes não se revele excessivo, a ponto de superar os custos dos serviços ou de criar obstáculo ao acesso à justiça – pressuposto que, como se demonstrará, não é observado pelos valores impugnados.

III – Da inconstitucionalidade dos valores constantes dos Anexos I e II da Lei nº 8.943/2021, em sua expressão monetária vigente (Resolução TJSE nº 5/2026). Elevação abrupta e estrutural das custas e da taxa judiciária. Cumulação de exações e efeito confiscatório. Desproporcionalidade e barreira econômica ao acesso à justiça. Arts. 5º, XXXV e LIV; 145, § 1º; e 150, IV, da Constituição da República.

Os valores veiculados nos Anexos I e II da Lei nº 8.943/2021 não se limitam à recomposição monetária ou a ajustes técnicos pontuais, mas promovem verdadeira reconfiguração estrutural do custo de acesso à jurisdição no Estado de Sergipe, marcada pela elevação dos pisos, pela ampliação dos tetos mediante a criação de novas faixas de incidência e pela cumulação das custas processuais com a taxa judiciária de 1,5% sobre o valor da causa.

Essa distinção é fundamental à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte tem reiteradamente afirmado que a vinculação das custas ao valor da causa é constitucionalmente admissível, desde que observados três pressupostos cumulativos: (i) a existência de limites mínimos e máximos razoáveis; (ii) a preservação de correlação funcional com o custo da atividade estatal; e (iii) a manutenção do equilíbrio entre o meio utilizado (exação) e o fim perseguido (custeio do serviço jurisdicional), sem excesso ou insuficiência. É esse o parâmetro adotado, por exemplo, nos julgamentos das ADI 5661, ADI 1926 e ADI 7553, nos quais se assentou que a exação não pode assumir caráter impeditivo, confiscatório ou dissociado da função remuneratória da taxa.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

> (...) 3. Há correlação entre o serviço prestado e os parâmetros estabelecidos a fim de apuração dos valores. A Lei 6.920/2016 aumentou o teto das custas judiciais para R$ 10.989,00, com incidência de alíquota 1% sobre o valor da causa para a apuração do montante devido. Ausência de excesso. Valores que condizem com os estabelecidos pelas legislações correlatas de outros Estados, já apreciadas em sede de controle concentrado nesta Casa. Precedentes. 4. Na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, a lei impugnada atende, sob os três prismas, o critério proporcionalidade: (i) é adequada para garantir de forma idônea a função dúplice das custas judiciais; (ii) adota uma metodologia menos gravosa de recolhimento, indispensável para a manutenção da prestação jurisdicional: garante-se a arrecadação da taxa e prevê-se a isenção de pagamento em determinadas hipóteses; e (iii) mantém o equilíbrio entre o meio e o fim, por meio da ponderação entre os critérios econômicos envolvidos, sem excesso ou insuficiência – proporcionalidade em sentido estrito. 5. Previsão de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de isenção do pagamento de custas judiciais. Os valores fixados não configuram óbice ao acesso à justiça e tampouco caracterizam confisco. Precedente. 6. Este Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade da existência concomitante de taxa judiciária e de custas judiciais, desde que o valor total a ser pago pelas partes não seja excessivo, a ponto de superar os custos dos serviços ou de criar obstáculo ao acesso à Justiça. 7. Possibilidade de cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que presentes valores mínimo e máximo de cobrança. Jurisprudência consolidada. Precedentes. Observância da Súmula 667 deste Supremo Tribunal Federal. (...) 10. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. ADI 5661. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 16/09/2020. Publicação: 05/10/2020

> (...). 4. O Supremo Tribunal Federal vem afirmando a validade da utilização do valor da causa como base de cálculo das taxas judiciárias e custas judiciais estaduais, desde que haja fixação de alíquotas mínimas e máximas e mantida razoável correlação com o custo da atividade prestada. Precedentes. (...) 7. Ação conhecida em parte e, nessa parte, julgada improcedente. ADI 1926. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 20/04/2020. Publicação: 02/06/2020

É precisamente esse o núcleo da orientação firmada por essa Corte no julgamento da ADI 7.553, em que se reconheceu que a elevação abrupta e desmedida dos tetos das custas judiciais, ainda que formalmente estruturada como taxa, pode assumir caráter confiscatório indireto, sobretudo quando a exação deixa de guardar correspondência minimamente plausível com os custos da atividade jurisdicional. Naquele precedente paradigmático, o Supremo Tribunal Federal assentou que aumentos que rompem o parâmetro da modicidade tributária violam não apenas o art. 150, IV, da Constituição, mas também o próprio direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º, 4º, parágrafo único, 11, 12, § 2º, 19, e anexo único, da Lei estadual 4.240/2023 do Tocantins. Preliminar. Ausência de impugnação específica. Acolhimento parcial. Mérito. Competência de União para legislar sobre processo civil. Desproporcionalidade, em parte, de valores fixados. Ação direta conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 1º, 4º, parágrafo único, 11, 12, § 2º, 19, bem assim do anexo único, todos da Lei 4.240, de 1º de novembro de 2023, do Estado do Tocantins, que dispõe sobre custas. II. Questão em discussão 2. Existem, ao menos, quatro discussões de mérito na presente ação direta, saber se (i) é possível previsão, em legislação estadual, da necessidade de comprovação do pagamento de custas no momento da interposição do recurso perante o juízo de primeiro grau; (ii) é viável diploma normativo estadual dispor sobre a gratuidade de justiça; (iii) é admissível a cobrança de custas na hipótese de não realização de audiência de conciliação ou sessão de mediação, pelo não comparecimento injustificado dos interessados, em procedimentos pré-processuais perante os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs; (iv) houve desproporcionalidade e violação ao não confisco no reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense. III. Razões de decidir 3. Preliminar. Ausência de impugnação específica. Parcial acolhimento. A requerente deixou de apresentar, de forma fundamentada e específica, argumentos que amparem a pretendida inconstitucionalidade dos arts. 1º e 19 da Lei estadual tocantinense 4.240/2023, o que evidencia, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parcial inépcia da petição inicial e, por conseguinte, a impossibilidade de conhecimento, no ponto, da ação. Por outro lado, em relação ao anexo único do referido diploma normativo, é possível extrair de forma clara e objetiva os fundamentos mínimos necessários à sua arguição de inconstitucionalidade, tendo a parte requerente utilizado de amostragem para demonstrar a incompatibilidade das disposições do anexo com a Constituição Federal, o que, em contexto específico, tal como sucede na espécie, mostra-se admissível. 4. Mérito. Art. 11 da Lei estadual tocantinense 4.240/2023. Disciplina da gratuidade de justiça mediante legislação estadual. Inadmissibilidade. O dispositivo em referência ao fixar, no caso de deferimento parcial da gratuidade de justiça (CPC, art. 98), valor mínimo de 100 (cem reais) a ser arcado pela parte, invade a competência privativa da União para legislar a respeito de processo civil (CF, art. 22, I). Precedentes. 5. Mérito. Parágrafo único do art. 4º da Lei 4.240/2023 do Estado do Tocantins. Legislação estadual que estabelece a necessidade de comprovação do recolhimento de custas no ato da interposição do recurso perante o juízo de primeiro grau. Inviabilidade. A norma impugnada possui natureza processual, não procedimental, pois impõe um ônus processual (dever processual) de comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento das custas pertinentes, o que, inclusive, acarreta uma série de outras consequências de índole processual. Mesmo que se pudesse considerar que tal disposição tem natureza procedimental, a norma em

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

questão possui nítido cunho de generalidade – inexistindo qualquer especificidade ou interesse meramente local –, razão pela qual é impassível de ser veiculada em lei estadual, tendo em vista a competência da União para legislar, de modo geral, a respeito de procedimentos em matéria processual (CF, art. 24, XI c/c art. 24, § 1º). 6. Mérito. Reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense. Validade da vinculação das custas ao valor da causa, quando há a fixação de limites mínimos e máximos, não sendo exigível a comprovação minuciosa da relação entre a cobrança e os custos envolvidos, considerando a complexidade de mensurar essa correspondência de forma precisa, desde que observada a razoabilidade. 7. Mérito. Reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense. Item 1 da Tabela I do Anexo Único da Lei estadual tocantinense 4.240/2023. Desproporcionalidade. A Lei estadual 1.286, de 28 de dezembro de 2001, do Estado do Tocantins, fixava que as custas judiciárias concernentes aos recursos provenientes do primeiro grau de jurisdição correspondiam a 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, assegurado o mínimo de R$ 6,00 (seis reais) e o máximo de R$ 96,00 (noventa e seis reais). A Lei estadual tocantinense 4.240/2023, por sua vez, passou a estipular que as custas relativas aos recursos oriundos de primeira instância seriam de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, observado o limite mínimo de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e R$ 18.680,00 (dezoito mil, seiscentos e oitenta reais), o que evidencia, em relação ao teto, sua manifesta desproporcionalidade, pois significa um incremento percentual substancial, na casa de 19.000% (dezenove mil por cento). 8. Mérito. Reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense. Item 1 da Tabela I do Anexo Único da Lei estadual tocantinense 4.240/2023. Solução provisória. As custas referentes aos recursos oriundos de primeiro grau serão de 0,5% (meio por cento), observado o mínimo de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) – previsto na Lei estadual 4.240/2023 – e o máximo de R$ 1.250,16 (mil duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) – atualização, pela SELIC, do valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais) previsto na Lei estadual 1.286/2001 –, até adequação do panorama legislativo local à jurisprudência do STF. 9. Mérito. Art. 12, § 2º, da Lei 4.240/2023, do Estado do Tocantins. Cobrança de custas na hipótese de não realização de audiência de conciliação ou sessão de mediação, pelo não comparecimento injustificado dos interessados, em procedimentos pré-processuais perante os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs. Possibilidade. O dispositivo em exame visa a desestimular a mobilização desnecessária do Estado, pela incidência, em caso de ausência injustificada de quaisquer dos interessados nos procedimentos pré-processuais do CEJUSC, de custas em valor razoável (R$ 150,00), o que demonstra sua constitucionalidade. IV. Dispositivo 10. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado parcialmente procedente. ADI 7553. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 26/05/2025. Publicação: 04/06/2025

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

O cotejo objetivo entre os valores previstos nos Anexos I e II e aqueles estabelecidos pelo regime revogado evidencia o desbordamento dos parâmetros constitucionais. A tabela a seguir sistematiza a evolução das principais rubricas de custas e da taxa judiciária desde a Lei nº 8.085/2015, passando pela Lei nº 8.345/2017 e pela redação original da Lei nº 8.943/2021, até os valores atualmente vigentes após a Resolução TJSE nº 5/2026:

RUBRICA	Lei nº 8.085/2015 (revogada)	Lei nº 8.345/2017 (revogada)	Lei nº 8.943/2021 (redação original)	Resolução TJSE nº 5/2026 (vigente)	Variação 2015 → 2026
Distribuição de qualquer espécie	R$ 18,00	R$ 19,18	R$ 21,86	R$ 29,17	**+62,1%**
Custas cíveis – piso (causa até R$ 1.500,00)	R$ 156,00	R$ 166,16	R$ 189,35	R$ 252,64	**+61,9%**
Custas cíveis – teto (maior faixa)	R$ 2.286,00	R$ 2.436,42	R$ 4.560,55	R$ 5.524,01	**+141,6%**
Processos criminais em geral	R$ 168,00	R$ 179,05	R$ 204,04	R$ 272,26	**+62,1%**
Taxa judiciária (teto – 1,5% s/ valor da causa)	R$ 12.000,00	R$ 12.789,60	R$ 14.574,15	R$ 19.446,62	**+62,1%**

A majoração é expressiva tanto no piso quanto, sobretudo, no teto das custas cíveis, cujo valor máximo saltou de R$ 2.286,00 (Lei nº 8.085/2015) para R$ 5.524,01 (vigente), incremento de 141,6% em pouco mais de uma década, muito superior à inflação acumulada no período. Tal elevação decorre, em grande medida, da criação, pela Lei nº 8.943/2021, de novas faixas de incidência no topo da tabela (causas acima de R$ 300.000,00, R$ 550.000,00, R$ 750.000,00 e R$ 1.000.000,00), inexistentes no regime anterior, que submetia todas as causas de maior expressão econômica a um único teto.

A esse encargo soma-se a taxa judiciária de 1,5% sobre o valor da causa (Anexo II), cujo teto igualmente foi majorado, de R$ 12.000,00 (2015) para R$ 19.446,62 (vigente). A cumulação das duas exações – custas iniciais de até R$ 5.524,01 e taxa judiciária de até R$ 19.446,62, além da distribuição e das inúmeras despesas por ato – faz com que o custo global de ingresso em juízo, em causas de maior expressão, ultrapasse a casa das dezenas de milhares de reais, ainda antes de qualquer atividade jurisdicional efetiva.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

Precisamente esse o cenário que essa Corte, na ADI 5661, admitiu apenas sob a condição de que o valor total não se mostrasse excessivo a ponto de criar obstáculo ao acesso à justiça. O legislador estadual não apresentou qualquer justificativa técnica, atuarial ou orçamentária minimamente consistente que demonstre a necessidade de aumentos dessa magnitude. Antes da Lei nº 8.943/2021, os valores praticados, sensivelmente inferiores, mostravam-se suficientes para o regular funcionamento do Poder Judiciário estadual, inexistindo evidência de colapso financeiro, insuficiência estrutural ou inviabilidade do serviço público jurisdicional. Essa constatação empírica aproxima o caso sergipano da situação examinada por essa Corte no julgamento da ADI 7553, em que se reconheceu a desproporcionalidade manifesta de reajustes que elevaram o teto das custas, configurando violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

> Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º, 4º, parágrafo único, 11, 12, § 2º, 19, e anexo único, da Lei estadual 4.240/2023 do Tocantins. Preliminar. Ausência de impugnação específica. Acolhimento parcial. Mérito. Competência de União para legislar sobre processo civil. Desproporcionalidade, em parte, de valores fixados. Ação direta conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 1º, 4º, parágrafo único, 11, 12, § 2º, 19, bem assim do anexo único, todos da Lei 4.240, de 1º de novembro de 2023, do Estado do Tocantins, que dispõe sobre custas. II. Questão em discussão 2. Existem, ao menos, quatro discussões de mérito na presente ação direta, saber se (i) é possível previsão, em legislação estadual, da necessidade de comprovação do pagamento de custas no momento da interposição do recurso perante o juízo de primeiro grau; (ii) é viável diploma normativo estadual dispor sobre a gratuidade de justiça; (iii) é admissível a cobrança de custas na hipótese de não realização de audiência de conciliação ou sessão de mediação, pelo não comparecimento injustificado dos interessados, em procedimentos pré-processuais perante os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs; (iv) houve desproporcionalidade e violação ao não confisco no reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense. III. Razões de decidir 3. Preliminar. Ausência de impugnação específica. Parcial acolhimento. A requerente deixou de apresentar, de forma fundamentada e específica, argumentos que amparem a pretendida inconstitucionalidade dos arts. 1º e 19 da Lei estadual tocantinense 4.240/2023, o que evidencia, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parcial inépcia da petição inicial e, por conseguinte, a impossibilidade de conhecimento, no ponto, da ação. Por outro lado, em relação ao anexo único do referido diploma normativo, é possível extrair de forma clara e objetiva os fundamentos mínimos necessários à sua arguição de inconstitucionalidade, tendo a parte requerente utilizado de amostragem para demonstrar a incompatibilidade das

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

> disposições do anexo com a Constituição Federal, o que, em contexto específico, tal como sucede na espécie, mostra-se admissível. 6. Mérito. Reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense. Validade da vinculação das custas ao valor da causa, quando há a fixação de limites mínimos e máximos, não sendo exigível a comprovação minuciosa da relação entre a cobrança e os custos envolvidos, considerando a complexidade de mensurar essa correspondência de forma precisa, desde que observada a razoabilidade. 7. Mérito. Reajuste das custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense. Item 1 da Tabela I do Anexo Único da Lei estadual tocantinense 4.240/2023. Desproporcionalidade. A Lei estadual 1.286, de 28 de dezembro de 2001, do Estado do Tocantins, fixava que as custas judiciárias concernentes aos recursos provenientes do primeiro grau de jurisdição correspondiam a 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, assegurado o mínimo de R$ 6,00 (seis reais) e o máximo de R$ 96,00 (noventa e seis reais). A Lei estadual tocantinense 4.240/2023, por sua vez, passou a estipular que as custas relativas aos recursos oriundos de primeira instância seriam de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, observado o limite mínimo de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e R$ 18.680,00 (dezoito mil, seiscentos e oitenta reais), o que evidencia, em relação ao teto, sua manifesta desproporcionalidade, pois significa um incremento percentual substancial, na casa de 19.000% (dezenove mil por cento). IV. Dispositivo 10. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado parcialmente procedente. ADI 7553. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 26/05/2025. Publicação: 04/06/2025

No referido precedente, essa Corte deixou assentado que, embora não seja exigível uma correspondência aritmética perfeita entre o valor da taxa e o custo do serviço prestado, dada a complexidade inerente à mensuração da atividade jurisdicional, a elevação do teto a níveis incompatíveis com qualquer parâmetro de modicidade tributária rompe o vínculo funcional da taxa e desnatura sua natureza jurídica, convertendo-a em instrumento arrecadatório ilegítimo. Não por acaso, no julgamento da ADI 7658, ao apreciar o regime de custas do Estado do Amazonas, essa Corte reafirmou que a alteração de valores fundada no valor da causa somente se legitima quando guarda relação com as atividades específicas e os objetivos do tributo, sob pena de ofensa à equivalência (art. 145, II), à vedação ao confisco (art. 150, IV) e à capacidade contributiva (art. 145, § 1º).

> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCS. II E III DO ART. 2º, § 3º DO ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24, ART. 26, §§ 2º E 5º DO ART. 27, § 2º DO ART. 28, ART. 44 E TABELAS I, II, III E V DA LEI N. 6.646/2023, DO AMAZONAS. REGULAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

> NO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. REAJUSTES. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. USO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO. [...] 3. É constitucional os valores estipulados para as custas judiciais previstas nas tabelas I, II, III e V da Lei amazonense n. 6.646/2023. Não caracteriza ofensa aos princípios da equivalência (art. 145, II, da Constituição), da vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição) e da capacidade contributiva (art. 145, §1º, da Constituição) a alteração no valor das custas judiciais que utilizam o valor da causa como critério referencial, estabelecem limites mínimos e máximos e guardam relação com as atividades específicas e objetivos do tributo. Precedentes. 5. São inconstitucionais o parágrafo único do art. 24, o caput do art. 26 e os §§ 2º e 5º do art. 27 da Lei estadual n. 6.646/2023 pois invadem a competência da União para legislar sobre direito processual, nos termos do inc. I do art. 22 da Constituição da República, ao instituírem sanções processuais e disposições diversas das previstas na legislação nacional referente ao benefício da gratuidade de justiça. Precedentes. 6. As alterações decorrentes da Lei n. 6.646/2023 do Amazonas acarretaram em majoração dos valores das custas judiciais, assim, necessária a observância da norma da al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República que veda a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Precedentes. [...] ADI 7658. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/12/2024. Publicação: 11/02/2025

Para que essa Corte possa aferir, em sua integralidade, os valores ora impugnados apresentamos os valores atualizados abaixo:

ANEXO I – TABELA DE CUSTAS PROCESSUAIS (VALORES VIGENTES – RESOLUÇÃO TJSE Nº 5/2026)

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
I – Distribuição de qualquer espécie	R$ 29,17
II – Custas processuais para todas e quaisquer ações cíveis, conforme as seguintes faixas de valores da causa:	
a) até R$ 1.500,00	R$ 252,64
b) de R$ 1.500,01 a R$ 3.000,00	R$ 330,59
c) de R$ 3.000,01 a R$ 6.000,00	R$ 398,66
d) de R$ 6.000,01 a R$ 10.000,00	R$ 476,44
e) de R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00	R$ 544,50
f) de R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00	R$ 632,02
g) de R$ 20.000,01 a R$ 25.000,00	R$ 690,35
h) de R$ 25.000,01 a R$ 30.000,00	R$ 777,86
i) de R$ 30.000,01 a R$ 35.000,00	R$ 845,93
j) de R$ 35.000,01 a R$ 40.000,00	R$ 923,71

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
l) de R$ 40.000,01 a R$ 45.000,00	R$ 1.020,94
m) de R$ 45.000,01 a R$ 50.000,00	R$ 1.089,01
n) de R$ 50.000,01 a R$ 60.000,00	R$ 1.487,66
o) de R$ 60.000,01 a R$ 70.000,00	R$ 1.730,75
p) de R$ 70.000,01 a R$ 80.000,00	R$ 1.973,83
q) de R$ 80.000,01 a R$ 90.000,00	R$ 2.226,64
r) de R$ 90.000,01 a R$ 100.000,00	R$ 2.469,72
s) de R$ 100.000,01 a R$ 200.000,00	R$ 2.722,53
t) de R$ 200.000,01 a R$ 300.000,00	R$ 3.208,70
u) de R$ 300.000,01 a R$ 550.000,00	R$ 3.362,92
v) de R$ 550.000,01 a R$ 750.000,00	R$ 3.967,33
x) de R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00	R$ 4.681,37
z) Acima de R$ 1.000.000,01	R$ 5.524,01
III – Nos procedimentos de homologação de acordo extrajudicial iniciados no Cejusc.	50% das custas processuais definidas no Item II, conforme as faixas de valores da causa.
IV – Nos processos criminais em geral.	R$ 272,26
V – Nas reconvenções, assistências, oposições e ações intentadas na segunda instância incidirão os valores das custas processuais constantes dos itens II e III deste Anexo.	
VI – Nos procedimentos de jurisdição voluntária, nas execuções de título extrajudicial e fiscal, nos embargos à execução de título extrajudicial e fiscal, nos embargos de terceiros e nos requerimentos de busca e apreensão formulados com base no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, deve incidir os valores das custas processuais constantes do item II, com redução de 15% (quinze por cento).	
VII – Nos processos de acidentes do trabalho, as custas devem obedecer ao disposto no item II, observando-se a isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.	
VIII – Exceções e incidentes processuais instaurados em autos apartados.	R$ 194,48
IX – Cartas de Ordem, Precatórias e Rogatórias a serem cumpridas no Estado.	R$ 121,63
X – Na hipótese de litisconsórcio ativo voluntário, além dos valores previstos no "caput", será cobrado valor, para cada grupo de dez autores, ou fração, que exceder a primeira dezena.	R$ 60,56
XI – Nos casos de admissão de litisconsorte ativo voluntário ulterior e de assistente, cada qual deverá recolher o mesmo valor pago, até aquele momento, pelo autor da ação.	
XII – Representação ou Arguição de Constitucionalidade – Ação de Constitucionalidade – Uniformização de Jurisprudência – Suspensão de Liminar – Suspensão de Execução de Sentença proferida em Mandado de Segurança – Mandado de Injunção.	R$ 379,41

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
XIII – Diligências a cargo de Oficial de Justiça / Executor de Mandados ou outra forma de notificação, inclusive por aplicativo de mensagens:	
a) Citação, notificação ou intimação no âmbito da Central de Mandados do Juízo da expedição	R$ 38,90
a.1) Por pessoa que exceder	R$ 7,79
b) Citação, notificação ou intimação por Central de Mandados diversa do Juízo da expedição	R$ 77,78
c) Citação, notificação ou intimação por aplicativo de mensagens	R$ 12,11
d) Penhora, Avaliação, Busca e Apreensão, Arrombamento, Demolição, Remoção de Bens, Sequestro, Arresto, Despejo, Imissão de Posse ou Reintegração de Posse	R$ 116,68
XIV – Realização de hasta ou leilão por servidor do Judiciário:	
a) arrematação de bem até R$ 50.000,00	R$ 19,45
b) acima de R$ 50.000,00	R$ 38,90
XV – Certidões em geral, por página, salvo as exaradas nos autos e as isentas nos termos da Constituição Federal (antecedentes criminais / folhas corridas).	R$ 19,45
XVI – Expedição e Publicação de editais.	R$ 129,63
XVII – Digitalização de processos ou documentos, por solicitação da parte ou seu advogado.	R$ 1,51 por folha
XVIII – Despesas postais (intimação, citação, notificação, ofício, carta precatória e rogatória, porte de remessa e/ou retorno), salvo Malote Digital ou Web Service. A) AR / AR Digital:	
a) até 04 folhas	R$ 18,02
b) de 5 a 10 folhas	R$ 19,08
c) de 11 a 20 folhas	R$ 20,60
d) de 21 a 30 folhas	R$ 21,82
e) de 31 a 40 folhas	R$ 22,96
f) de 41 a 50 folhas	R$ 24,18
g) de 51 a 60 folhas	R$ 25,46
h) de 61 a 70 folhas	R$ 26,68
i) de 71 a 80 folhas	R$ 27,83
j) de 81 a 90 folhas	R$ 29,05
l) de 91 a 100 folhas	R$ 30,25
m) acima de 100 folhas	R$ 60,82
B) Remessa Local:	
a) até 04 folhas	R$ 10,66
b) de 5 a 10 folhas	R$ 11,04
c) de 11 a 20 folhas	R$ 11,85
d) de 21 a 30 folhas	R$ 12,04
e) de 31 a 40 folhas	R$ 12,05
f) de 41 a 50 folhas	R$ 12,61

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
g) de 51 a 60 folhas	R$ 13,51
h) de 61 a 70 folhas	R$ 13,94
i) de 71 a 80 folhas	R$ 15,32
j) de 81 a 90 folhas	R$ 16,54
l) de 91 a 100 folhas	R$ 17,70
m) acima de 100 folhas	R$ 38,02
XIX – Obtenção de informações (Receita Federal, TRE, instituições bancárias e cadastro de veículos, via Infojud, Siel, Bacenjud e Renajud ou análogas), por cada consulta.	R$ 21,08
XX – Inscrição em cadastros de restrição ao crédito.	R$ 42,15
XXI – Expedição de carta de sentença, auto de arrematação, carta de adjudicação, auto de adjudicação, remissão, formal de partilha, mandados de averbação de registro civil de pessoas e coisas.	R$ 162,06
XXII – Despesas com desarquivamento de processos físicos.	R$ 32,42
XXIII – Expedição de novo alvará quando vencido o prazo do primeiro.	R$ 81,03
XXIV – Preparo em quaisquer recursos cíveis ou criminais, inclusive recursos adesivos, conforme valor da causa ou condenação:	
a) até R$ 1.500,00	R$ 178,26
b) de R$ 1.501,00 a R$ 3.000,00	R$ 194,48
c) de R$ 3.001,00 a R$ 10.000,00	R$ 226,88
d) de R$ 10.001,00 a R$ 25.000,00	R$ 259,29
e) de R$ 25.001,00 a R$ 50.000,00	R$ 291,69
f) de R$ 50.001,00 a R$ 90.000,00	R$ 324,11
g) de R$ 90.001,00 a R$ 200.000,00	R$ 405,14
h) de R$ 200.001,00 a R$ 500.000,00	R$ 486,17
i) acima de R$ 500.001,00	R$ 810,28
XXV – Preparo nos recursos inominados, acrescidas as despesas processuais dispensadas nos Juizados Especiais.	R$ 243,08
XXVI – Processos administrativos de devolução de custas judiciais recolhidas ao Poder Judiciário, salvo ausência de culpa de quem as recolheu.	5% sobre o valor solicitado, limitado a R$ 380,13

Na sequência, transcreve-se o Anexo II (Tabela de Taxa Judiciária), cuja incidência autônoma de 1,5% sobre o valor da causa deve ser considerada juntamente com os valores do Anexo I para a exata compreensão do custo global do processo:

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

ANEXO II – TABELA DE TAXA JUDICIÁRIA (VALORES VIGENTES)

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
I – 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da causa em todas as ações de natureza cível no 1º e 2º graus de jurisdição, na reconvenção, assistência e oposição.	1,5% (teto de R$ 19.446,62)
II – Nas cartas de ordem, rogatórias, precatórias e nos requerimentos de busca e apreensão formulados com base no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.	R$ 68,42
III – Exceções e incidentes processuais instaurados em autos apartados.	R$ 68,42
IV – Processos criminais em geral.	R$ 48,62

A leitura conjunta das tabelas revela um regime em que o custo do processo não guarda relação de proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado, mas se estrutura a partir de lógica preponderantemente arrecadatória, fragmentada em dezenas de despesas por ato – cada diligência, consulta, expedição de documento ou certidão gerando cobrança autônoma –, sem teto global claramente definido, de modo que o jurisdicionado é incapaz de prever, no momento do ajuizamento, o custo total da prestação jurisdicional.

Essa conformação econômica, ao atrelar o custo do acesso à jurisdição ao potencial econômico do litígio sem preservar a modicidade tributária, converte as exações em filtro econômico, comprometendo o acesso à justiça em sua dimensão material (art. 5º, XXXV), ignorando a capacidade contributiva do jurisdicionado (art. 145, § 1º), rompendo os limites da proporcionalidade extraída do devido processo legal substancial (art. 5º, LIV) e assumindo, na cumulação de seus valores, caráter potencialmente confiscatório (art. 150, IV). Impõe-se, por conseguinte, o reconhecimento da inconstitucionalidade dos valores constantes dos Anexos I e II da Lei nº 8.943/2021, com o consequente afastamento dos patamares excessivos, preservada a disciplina textual dos dispositivos legais que apenas os incorporam, remetem ou aplicam.

IV – DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

A concessão de medida cautelar, no presente caso, mostra-se imprescindível para resguardar a supremacia da Constituição e evitar a produção de efeitos jurídicos gravemente lesivos decorrentes da exigibilidade dos valores constantes dos Anexos I e II da Lei do Estado de Sergipe nº 8.943/2021, em sua expressão monetária vigente após a Resolução TJSE nº

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

5/2026. A medida não visa suspender, em abstrato, as regras legais relativas à forma ou ao momento de recolhimento, mas impedir que sejam aplicadas aos patamares pecuniários impugnados.

O *fumus boni iuris* encontra-se amplamente demonstrado. Como exposto ao longo desta petição, a comparação entre as Leis nº 8.085/2015 e nº 8.345/2017 e os valores atualmente exigidos com fundamento nos Anexos I e II revela elevação abrupta e desproporcional dos pisos e, sobretudo, dos tetos das custas e da taxa judiciária, mediante a criação de novas faixas de incidência e a cumulação de exações, sem justificativa técnica, atuarial ou orçamentária compatível com a magnitude dos aumentos. A plausibilidade jurídica da tese decorre dos parâmetros firmados por essa Corte nas ADI 7553, 5661 e 1926, segundo os quais os valores das exações forenses devem observar a razoabilidade, a modicidade e a vedação de criação de obstáculo econômico ao acesso à justiça.

O *periculum in mora* é igualmente manifesto. A exigência imediata dos valores impugnados nos Anexos I e II impõe aos jurisdicionados ônus financeiros elevados e, em muitos casos, impeditivos do acesso à jurisdição, produzindo efeitos concretos que não se mostram plenamente reversíveis, ainda que venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança em momento posterior. A restituição futura de valores indevidamente recolhidos não se apresenta como remédio suficiente para recompor os danos decorrentes da negação ou postergação do acesso à justiça, da renúncia forçada ao exercício do direito de ação ou de defesa, ou da preclusão de atos processuais essenciais.

Diante desse quadro, a suspensão cautelar da exigibilidade dos valores constantes dos Anexos I e II, em sua expressão monetária vigente após a Resolução TJSE nº 5/2026, mostra-se constitucionalmente necessária para preservar o acesso à justiça. A medida deve estender-se ao art. 1º, caput, §§ 3º e 21, e ao art. 13 da Lei nº 8.943/2021 somente na medida em que esses dispositivos remetem ou conferem aplicação aos valores suspensos, preservado o restante de seu conteúdo normativo.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

V – DOS PEDIDOS

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer:

a) a notificação da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, por intermédio de seu Presidente, e do Exmo. Sr. Governador do Estado de Sergipe, para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração das normas e dos valores impugnados, manifestem-se, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a medida cautelar, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999;

b) a concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, para suspender a exigibilidade dos valores constantes do Anexo I (Tabela de Custas Processuais) e do Anexo II (Tabela de Taxa Judiciária) da Lei do Estado de Sergipe nº 8.943, de 29 de dezembro de 2021, em sua expressão monetária vigente após a Resolução TJSE nº 5/2026, bem como, por conexão normativa, suspender a eficácia do art. 1º, caput, §§ 3º e 21, e do art. 13 exclusivamente na medida em que esses dispositivos remetem ou conferem aplicação aos valores suspensos, preservado o conteúdo abstrato das regras legais;

c) a notificação da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, por intermédio de seu Presidente, e do Exmo. Sr. Governador do Estado de Sergipe, para que se manifestem, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99;

d) por conseguinte, que sejam ouvidos o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos termos do art. 103, § 1º e § 3º, respectivamente, da Constituição Federal de 1988;

e) ao final, a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada a inconstitucionalidade dos valores constantes do Anexo I (Tabela de Custas Processuais) e do Anexo II (Tabela de Taxa Judiciária) da Lei do Estado de Sergipe nº 8.943/2021, em sua expressão monetária vigente após a Resolução TJSE nº 5/2026, e, por consequência, seja

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br

reconhecida a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 1º, caput, §§ 3º e 21, e do art. 13, exclusivamente quanto à remissão e à aplicação dos valores declarados inconstitucionais, preservada a validade abstrata das respectivas regras.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo.

Termos em que pede deferimento.
Brasília-DF, 03 de agosto de 2026.

José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral
Presidente do Conselho Federal da OAB
OAB/AM 3.725
OAB/DF 45.240

Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais
OAB/DF 18.958

Roseline Rabelo de Jesus Morais
Secretária-Geral do Conselho Federal da OAB
OAB/SE 500B

Danniel Alves Costa
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Sergipe
OAB/SE 4.416

Lizandra Nascimento Vicente
Lizandra Nascimento Vicente
Coordenadora da Procuradoria Constitucional do Conselho Federal da OAB
OAB/DF 39.992

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
Assinado de forma digital por EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
Dados: 2026.08.04 10:20:23 -03'00'

Égon Rafael dos Santos Oliveira
Advogado da Procuradoria Constitucional do Conselho Federal da OAB
OAB/DF 73.476

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional
SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB – Brasília/DF CEP 70070-939
Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br